

1500059-41.2022.8.26.0551
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/11/2022
... analisada.

A materialidade do delito de tráfico restou comprovada pela prova colhida em contraditório, especificamente pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25), laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/87) e pela prova testemunhal.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico. Relatou ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500059-41.2022.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500059-41.2022.8.26.0551
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THARLES SOUZA SANTOS

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O réu THARLES SOUZA SANTOS encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal.

Consta da denúncia que, na data de 22 de janeiro de 2022, por volta das 18h20, na Rua João Schibelsky, nº 29, Parque Residencial João Ometto, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para comercialização com terceiros, cerca de 15,9g (quinze gramas e nove decigramas) da droga cocaína, acondicionadas em 41 microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme os fatos narrados na denúncia a qual me reporto.

Recebida a denúncia, devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 116/120).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas e promovido o interrogatório (fls. 186/187).

Em alegações finais, por memorial, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, ante a existência de prova suficiente da autoria e materialidade.

A defesa por sua vez, também em memorial, sustentou em preliminar a ilicitude na busca pessoal do réu, e no mérito, ser hipótese de absolvição, em virtude da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A matéria preliminar suscitada pela defesa confunde-se com o próprio mérito da causa, devendo com ele ser analisada.

A materialidade do delito de tráfico restou comprovada pela prova colhida em contraditório, especificamente pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25), laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/87) e pela prova testemunhal.

A autoria restou bem delineada, vejamos os depoimentos:

Em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico. Relatou ser usuário de "cocaína" e estava embriagado na data dos fatos. Detinha o dinheiro apreendido em razão de valores recebidos pelo pai e pela namorada. Realmente portava as drogas encontradas, mas havia comprado numa espécie de "vaquinha", para uso coletivo. Realmente dançava por ocasião da chegada dos militares, mas em razão do clima de confraternização do momento.

O policial militar MARCELO, por sua vez, narrou, em resumo, ter encontrado o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de dinheiro e das drogas apreendidas, tendo a busca pessoal sido motivada pela postura estranha adotada pelo acusado quando da chegada da polícia, tendo iniciado uma "dancinha" pouco convencional (mídia).

No mesmo sentido, o depoimento do colega de farda PEDRO, no sentido do lugar ser conhecido como ponto de tráfico, ter encontrado o acusado com as drogas e na posse do dinheiro (mídia).

A prova produzida nos autos demonstra que os policiais estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro quando avistaram o réu, em atitude suspeita, e decidiram abordá-lo, encontrando em sua posse 41 pinos de cocaína e R\$ 940,00 no bolso da bermuda do acusado.

As testemunhas não puderam certificar-se da prática de efetivo ato de mercancia, no entanto, a conduta descrita na denúncia, "trazer consigo, para fins de tráfico", compõe o tipo alternativo previsto pelo art. 33 da Lei de Drogas e veio devidamente amparada nos autos.

A quantidade de droga apreendida é considerável, ao menos no que diz respeito à verificação dos propósitos de aquisição para consumo próprio.

Entendo que a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente é meio de prova do comércio e não mera presunção.

É claro que, por si só, a quantidade não é suficiente para reconhecer o tráfico, mas, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, como ocorreu no caso, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

A jurisprudência tem se alinhado à tese de que a quantidade do entorpecente, aliada a outros aspectos, é meio hábil para a caracterização do tráfico de entorpecentes:

"Levando-se em conta a grande quantidade de entorpecente encontrada, seu valor e o escasso poder de compra do acusado, aliando-se ao fato de que levava para o local de serviço, tem-se que está correta a classificação no artigo 12 da Lei nº 6.368/76" (TJSP, rel. Gentil Leite, RT 710/279).

"Tráfico - Apreensão de grande quantidade de maconha - Objetivo de comercialização indiscutível, ainda que se trate de réu dependente da erva entorpecente - Condição de traficante que se prepondera sobre a de viciado, posto que tinha ele o entendimento da ilicitude do tráfico" (TJSP - rel. MARINO FALCÃO, RJTJSP 84/382).

Ademais, a análise da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11343/06 deve ser feita em conformidade com o contexto apresentado, de forma que o conjunto de elementos somados uns aos outros, por intermédio do raciocínio indutivo, faça "crescer o conhecimento do ser humano, unindo-se dados parciais para formar um quadro mais amplo" (NUCCI, CPP Comentado, p. 521, 9. Ed, RT).

De fato, a prova do crime no presente caso é valorada pelo conjunto de indícios, que de acordo com as ponderações do consagrado doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI "são perfeitos tanto para sustentar uma condenação quanto uma absolvição",

ressaltando que "há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra esse espécie de prova, embora seja imprescindível ao juiz utilizá-la" (Op. Cit., p. 514).

Além de trazer consigo quarenta e um pinos de cocaína, estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, e trouxe versão pouco verossímil, merecendo pouca credibilidade.

Não há indicativo de abuso dos policiais, que realizaram a abordagem com fundamento em suspeitas plenamente justificadas, tanto que encontradas porções significativas de entorpecentes.

Note-se que uma pessoa parada num ponto de tráfico, "dançando" para disfarçar, revela postura suspeita, não se tratando de mero palpite aleatório dos policiais, tampouco preconceito.

Sob este prisma, não se ignora que o relato de agentes estatais, naturalmente interessados diretamente na avaliação positiva de suas condutas, deva ser considerado com cautela pelo julgador.

No entanto, a bem da verdade, todo e qualquer testemunho ou relato deve sempre ser analisado com cuidado pelo juiz, uma vez que é bastante provável que, por exemplo, a vítima tenha a tendência de "enxergar" os fatos de modo mais favorável a si, ou que as testemunhas procurem tornar suas declarações o mais convincentes possível.

Dessa forma, deve sempre o magistrado proferir sua decisão de acordo com o chamado livre convencimento motivado, fundamentando-a nos diversos elementos dos autos, admitindo-se a condenação quando estes se mostrem harmônicos, não se prescindindo da existência de prova colhida em contraditório judicial.

No caso em tela, portanto, não se demonstrando interesse pessoal dos agentes no objeto da investigação, tendo suas declarações sido confirmadas, em essência, pelos demais indícios dos autos, havendo coerência e verossimilhança nos relatos, evidente que se pode levá-los em conta para um decreto condenatório.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0-SP - Rel. Min Celso de Mello).

Assim, resta incontroversa a realização da conduta descrita no artigo 33 da Lei n.

11.343/06.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, sendo que culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias. Nesse sentido, no que se refere motivos do crime, suas consequências, ao comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade dos agentes, tem-se que não há qualquer elemento que torne as condutas do réu mais fortemente reprováveis além do que já previsto no tipo penal em abstrato. No que se refere às circunstâncias do crime, que são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução, tem-se que no delito de tráfico de entorpecentes, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", é de se reconhecer que a quantidade de droga não é por demais elevada, sendo insuficiente para qualificar o acusado como traficante de grande porte, e portanto, não enseja a elevação da pena-base. No entanto, como se observa das certidões de fls. 29/35, o réu ostenta mau antecedente (autos 0007851-23.2011.8.26.0320), podendo-se tal fato na primeira fase, e outra condenação para fins de reincidência, sem que implique em bis in idem, devendo a pena base deve ser exasperada em um sexto, com fixação no patamar de cinco anos e dez meses de reclusão, além do pagamento 583 dias-multa.

Na segunda fase, a pena deve ser exasperada pela reincidência do acusado. Assim, elevo a pena novamente em 1/6, fixando-a em 6 anos e 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incabível a aplicação da benesse contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 ao réu, uma vez que reincidente.

Desse modo, fixo a pena em definitivo no patamar de 6 anos e 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado THARLES SOUZA SANTOS às penas de 6 anos e 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no patamar mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Diante da pena aplicada, iniciará o cumprimento no regime fechado, ante a reincidência e o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, sendo despropositada a substituição das penas privativa de liberdade nos moldes do art. 44, do Código Penal.

Confira-se:

"Mantido o quantum da reprimenda imposta em patamar superior a 4 anos e não superior a 8 anos e considerando a reincidência do paciente, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, "b", do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do

Código Penal)" (STJ, HC nº 386184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 16/05/2017, V.U.)

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que não surgiram novos fatos ensejadores da revogação da custódia cautelar, além do que, evidente o risco à ordem pública, seja pela circunstância concreta do crime, seja pela reincidência do acusado. Determino a destruição da droga apreendida.

Decreto perda do dinheiro apreendido, por ser produto de crime, com fundamento nos arts. 60 a 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA